CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 25..../2026/QĐ-DBV	*Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy tắc Bảo hiểm phương tiện giao thông đường sắt

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV

- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022, Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2025 ngày 01/01/2026 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép thành lập số 49/GD/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 23/04/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI); Giấy phép điều chỉnh số 49/GPDC43/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 06/05/2025 cho phép đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Xét đề nghị của Giám đốc Ban Bảo hiểm Xe cơ giới.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này **"Quy tắc Bảo hiểm phương tiện giao thông đường sắt"** của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban điều hành, Giám đốc các Ban, Chi nhánh thành viên và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TGĐ (để B/C);
- Lưu VT, Ba BHXCG.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Huy Khiêm

QUY TẮC BẢO HIỂM

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

(Ban hành kèm theo Quyết định số .25..../2026/QĐ-DBV ngày 08 tháng 01 năm 2026

của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV)

Áp dụng cho các loại phương tiện giao thông đường sắt bao gồm: đầu máy, toa phương tiện, toa phương tiện động lực, toa phương tiện chuyên dùng, phương tiện chuyên dùng di chuyển trên đường sắt; sau đây được gọi là phương tiện đường sắt.

Trên cơ sở chủ phương tiện đường sắt yêu cầu tham gia bảo hiểm và nộp phí bảo hiểm theo thỏa thuận, Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (gọi tắt là DBV) nhận bảo hiểm các phương tiện tham gia giao thông đường sắttheo các điều kiện, điều khoản quy định trong Quy tắc bảo hiểm này.

Điều 1. Hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm phương tiện đường sắt là sự thoả thuận giữa Chủ phương tiện đường sắt và DBV, theo đó Chủ phương tiện đường sắt phải đóng đủ phí bảo hiểm, DBV phải bồi thường cho Chủ phương tiện đường sắt khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản. Giấy yêu cầu bảo hiểm có chữ ký của Chủ phương tiện đường sắt là bộ phận không tách rời của Hợp đồng bảo hiểm.

Điều 2. Phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm và mức trách nhiệm bảo hiểm

1. Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm được thỏa thuận áp dụng theo biểu phí của DBV ban hành.

2. Số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm là số tiền mà Chủ phương tiện đường sắt yêu cầu DBV bảo hiểm cho phương tiện của mình và được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm.

Chủ phương tiện đường sắt có thể thỏa thuận tham gia bảo hiểm bằng hoặc thấp hơn giá trị thị trường của phương tiện.

3. Giá trị thị trường.

DBV xác định giá trị của phương tiện đường sắt tham gia bảo hiểm theo giá trị thực tế thị trường Việt Nam hoặc theo nguyên tắc như sau:

3.1. Đối với phương tiện mới (100%), giá trị của phương tiện là giá phương tiện được sản xuất hoặc nhập khẩu đã bao gồm tất cả các loại thuế theo quy định của Nhà nước.

3.2. Đối với phương tiện đã qua sử dụng, giá trị của phương tiện là giá phương tiện mới (100%) nhân (x) với tỷ lệ (%) chất lượng còn lại được xác định trong tờ khai hải quan nhập khẩu.

a. Tỷ lệ (%) tối thiểu chất lượng còn lại của phương tiện đường sắt tham gia bảo hiểm được xác định như sau:

- Thời gian đã sử dụng từ 01 năm trở xuống : 100%.

- Thời gian đã sử dụng từ trên 01 năm đến hết 03 năm 85%

- Thời gian đã sử dụng từ trên 03 năm đến hết 06 năm : 70%.

- Thời gian đã sử dụng từ trên 6 năm đến hết 10 năm : 55 %.

- Thời gian đã sử dụng trên 10 năm : 40%.

b. Thời gian đã sử dụng của phương tiện đường sắt được tính từ năm sản xuất đến năm tham gia bảo hiểm.

Điều 3. Hiệu lực bảo hiểm

Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu và kết thúc được ghi trên Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Điều 4. Chuyển quyền sở hữu

Trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đường sắt được bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm mặc nhiên có hiệu lực đối với Chủ phương tiện đường sắt mới trừ trường hợp Chủ cũ yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm.

Điều 5. Chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm

Ngoài các quy định về chấm dứt HĐBH theo quy định của pháp luật hiện hành, HĐBH chấm dứt trong các trường hợp sau:

5.1. HĐBH chấm dứt trong trường hợp Bên mua bảo hiểm/Chủ tàu không đóng đủ phí bảo hiểm theo thời hạn thanh toán phí bảo hiểm đã thỏa thuận tại HĐBH.

- Trường hợp Bên mua bảo hiểm/Chủ tàu chưa đóng phí hoặc đóng không đủ phí bảo hiểm, DBV có quyền yêu cầu Bên mua bảo hiểm/Chủ tàu đóng phần phí bảo hiểm còn thiếu đến thời điểm chấm dứt HĐBH.

- Trường hợp Bên mua bảo hiểm/Chủ tàu đã đóng một phần phí bảo hiểm, với điều kiện chưa xảy ra sự kiện bảo hiểm, DBV có trách nhiệm tính toán và hoàn lại 70% phí bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của HĐBH/GCNBH sau khi đã trừ đi một khoản chi phí hợp lý.

5.2. Đơn phương chấm dứt thực hiện HĐBH

5.2.1. Trong thời hạn bảo hiểm, một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện

HĐBH theo quy định pháp luật bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên kia. Trường hợp Bên mua bảo hiểm/Chủ tàu chấm dứt HĐBH trước hạn phải thông báo bằng văn bản cho DBV. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Bên mua bảo hiểm/Chủ tàu, với điều kiện tàu được bảo hiểm chưa xảy ra sự kiện bảo hiểm, DBV sẽ hoàn lại cho Bên mua bảo hiểm/Chủ tàu 70% phí bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm.

5.2.2. Trường hợp DBV đơn phương chấm dứt thực hiện HĐBH, DBV phải thông báo bằng văn bản cho Bên mua bảo hiểm/Chủ tàu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phát hành thông báo, DBV phải hoàn lại 100% phí bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm/Chủ tàu tương ứng với thời gian còn lại của HĐBH.

Điều 6: Phạm vi bảo hiểm

1. Ngoài những điểm loại trừ quy định tại Điều 7 trong Quy tắc bảo hiểm này, DBV chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ phương tiện đường sắt những thiệt hại vật chất do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không lường trước được trong những trường hợp sau:

1.1. Đâm, va, lật, đổ, chìm, rơi toàn bộ phương tiện, các vật thể khác tác động từ bên ngoài vào phương tiện đường sắt.

1.2. Hỏa hoạn, cháy, nổ.

1.3. Những rủi ro bất khả kháng do thiên nhiên như: bão, sóng thần, gió lốc, mưa đá, lụt, triều cường; động đất, sụt lở đất; sét đánh.

1.4. Mất toàn bộ phương tiện do trộm, cướp.

2. Ngoài ra, DBV còn bồi thường cho Chủ tàu những chi phí cần thiết và hợp lý theo thỏa thuận để thực hiện các công việc theo yêu cầu và chỉ dẫn của DBV khi xảy ra tổn thất (thuộc phạm vi bảo hiểm), bao gồm các chi phí:

2.1. Chi phí ngăn ngừa hạn chế tổn thất phát sinh thêm.

2.2. Chi phí cứu hộ và vận chuyển xe bị thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất.

2.3. Tổng của các chi phí trên không vượt quá 10% số tiền bảo hiểm.

3. Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bồi thường đối với một sự kiện bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi trên HĐBH/GCNBH.

Điều 7. Loại trừ bảo hiểm.

DBV không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau:

1. Hành động cố ý gây thiệt hại của Trưởng tàu, lái tàu, của người bị thiệt hại hoặc người có

quyền lợi liên quan đến sở hữu và khai thác sử dụng phương tiện .

2. Tại thời điểm phương tiện tham gia giao thông đường sắt xảy ra tổn thất, phương tiện không có giấy chứng nhận đăng kiểm về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Lái tàu không có giấy phép lái tàu và bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh do cơ sở đào tạo được Bộ Giao thông vận tải công nhận cấp.

4. Trưởng tàu, lái tàu điều khiển Phương tiện đường sắt trong tình trạng sử dụng bia, rượu hoặc có nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở, trong cơ thể có chất ma túy hoặc chất kích thích khác bị cấm theo quy định của pháp luật.

5. Tổn thất do hao mòn tự nhiên hoặc do bản chất vốn có của tài sản, giảm giá trị thương mại, hỏng hóc do khuyết tật hoặc hỏng hóc thêm do sửa chữa, trong quá trình sửa chữa (bao gồm cả chạy thử).

6. Thiệt hại xảy ra đối với máy móc, dụng cụ điện hay các bộ phận của thiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện hay rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào (kể cả sét).

7. Mất bộ phận của phương tiện do bị trộm hoặc bị cướp (trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản).

8. Thiệt hại xảy ra trong những trường hợp: Chiến tranh, khủng bố; các hành động phá hoại: đập phá trong các cuộc biểu tình, bạo động, gây rối trật tự công cộng (trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản); bom mìn hoặc các thiết bị gây nổ

Điều 8. Trách nhiệm của Chủ phương tiện đường sắt và Trưởng tàu, Lái tàu.

1. Khi yêu cầu bảo hiểm, Chủ phương tiện đường sắt hoặc Người đại diện của Chủ phương tiện đường sắt phải kê khai đầy đủ và trung thực những nội dung trong Giấy yêu cầu bảo hiểm. Chủ phương tiện phải đóng phí đầy đủ và đúng hạn theo qui định tại Hợp đồng bảo hiểm hay theo thỏa thuận của Phụ lục Hợp đồng bảo hiểm (nếu có).

2. Tạo điều kiện thuận lợi để DBV xem xét, đánh giá tình trạng phương tiện trước khi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

3. Trường hợp thay đổi mức độ rủi ro được bảo hiểm dẫn đến những yếu tố làm thay đổi cơ sở tính phí bảo hiểm, Chủ phương tiện đường sắt phải thông báo cho DBV trong vòng 15 ngày kể từ ngày có sự thay đổi đó.

3.1. Khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm thì Chủ phương tiện đường sắt có quyền yêu cầu DBV giảm phí bảo hiểm cho

thời gian còn lại của Hợp đồng bảo hiểm.

Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu giảm phí của Chủ phương tiện đường sắt, DBV phải có công văn trả lời Chủ phương tiện đường sắt về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận việc giảm phí và thời hạn hoàn trả phí bảo hiểm được giảm.

Trường hợp DBV không chấp nhận giảm phí bảo hiểm thì Chủ phương tiện đường sắt có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Quy tắc này.

3.2. Khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm thì DBV có quyền tính lại phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của Hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp Chủ phương tiện đường sắt không chấp nhận tăng phí bảo hiểm thì DBV có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Quy tắc này

4. Tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

5. Khi xảy ra tổn thất, Chủ phương tiện đường sắt và/hoặc Trưởng tàu, Lái tàu phải có trách nhiệm:

5.1. Tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ hiện trường tai nạn, bảo vệ tài sản đồng thời phải báo ngay cho cơ quan Công an, Chính quyền địa phương và DBV gần nhất để phối hợp giải quyết tai nạn.

5.2. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng), Chủ phương tiện đường sắt phải gửi cho DBV thông báo tai nạn bằng văn bản (theo mẫu của DBV cung cấp).

5.3 Không được tự ý sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của DBV. Trường hợp phương tiện bị mất trộm, mất cướp toàn bộ, Chủ phương tiện đường sắt và/hoặc Trưởng tàu, Lái tàu phải báo ngay cho cơ quan Công an và/hoặc Chính quyền địa phương nơi xảy ra sự việc và DBV.

6. Chủ phương tiện đường sắt phải trung thực trong việc kê khai thông tin liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm, tai nạn, thu thập, cung cấp các tài liệu, chứng từ trong hồ sơ yêu cầu bồi thường và tạo điều kiện thuận lợi cho DBV trong quá trình xác minh tính chân thực của các thông tin, tài liệu, chứng từ đó.

7. Trường hợp mất Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đổi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc thay đổi số hiệu của tàu phải thông báo cho DBV để làm thủ tục cấp lại.

8. Trường hợp tổn thất xảy ra có liên quan đến trách nhiệm của Người thứ ba, Chủ phương tiện đường sắt phải thực hiện đúng theo các hướng dẫn của DBV để bảo lưu quyền khiếu nại

và chuyển quyền đòi bồi thường cho DBV kèm theo toàn bộ hồ sơ, các căn cứ, tài liệu cần thiết và hợp tác chặt chẽ với DBV để đòi lại Người thứ ba trong phạm vi số tiền đã hoặc sẽ được DBV bồi thường.

9. Đối với các thiệt hại dẫn đến phải thay thế và được DBV chấp thuận bồi thường, Chủ phương tiện đường sắt/Trưởng tàu, Lái tàu sau khi thực hiện xong công việc thay thế phải có trách nhiệm bàn giao tài sản bị thay thế cho DBV.

Trường hợp Chủ phương tiện đường sắt và/hoặc Trưởng tàu, Lái tàu không thực hiện đầy đủ các trách nhiệm quy định trên thì DBV có thể giảm trừ bồi thường quy định tại Điều 13 Quy tắc này.

Điều 9. Trách nhiệm của DBV

1. Giải thích cho Chủ phương tiện đường sắt/Trưởng tàu/Lái tàu về Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm; quyền lợi và trách nhiệm của Chủ phương tiện đường sắt/Trưởng tàu/Lái tàu khi tham gia bảo hiểm.

2. Trả tiền bồi thường bảo hiểm trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường đã đầy đủ, hợp lệ; không quá 30 ngày làm việc trong trường hợp DBV phải tiến hành xác minh hồ sơ. Trường hợp DBV không đủ thẩm quyền để xác minh các yếu tố trong hồ sơ thì hồ sơ bồi thường được coi là đầy đủ và hợp lệ sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Sau 90 ngày kể từ ngày DBV có văn bản đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành xác minh mà chưa có kết quả xác minh thì DBV chủ động tiến hành xác minh và thông báo phương án giải quyết vụ viêc đối với khách hàng..

3. Trường hợp từ chối bồi thường, DBV phải giải thích bằng văn bản lý do từ chối bồi thường trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày DBV nhận được đầy đủ hồ sơ bồi thường hợp lê.

4. Phối hợp chặt chẽ với Chủ phương tiện đường sắt/Trưởng tàu/Lái tàu và cơ quan chức năng để giải quyết tổn thất.

5. Đối với những vụ tổn thất có thiệt hại từ năm mươi triệu đồng trở lên, khi có yêu cầu của Chủ phương tiện đường sắt/Trưởng tàu/Lái tàu, DBV sẽ phối hợp giải quyết ngay và khi đã xác định trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm có thể tạm ứng một phần những chi phí cần thiết nhằm khắc phục hậu quả tổn thất.

6. DBV có trách nhiệm hướng dẫn Chủ phương tiện đường sắt/Trưởng tàu/Lái tàu thu thập tài liệu để lập hồ sơ bồi thường theo quy định tại Điều 9 Quy tắc này.

7. DBV có trách nhiệm đánh giá lại rủi ro và định phí bảo hiểm trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo thay đổi các yếu tố liên quan đến rủi ro của phương tiện được

bảo hiểm và có trách nhiệm hoàn phí trừ khi đã có sự kiện bảo hiểm hoặc thu thêm phí theo tỷ lệ tương ứng với thời hạn còn lại của Hợp đồng bảo hiểm.

Điều 10. Giám định tổn thất

1. Khi xảy ra tổn thất, DBV hoặc người được DBV ủy quyền sẽ tiến hành giám định thiệt hại về tài sản với sự có mặt của Chủ phương tiện đường sắt/Trưởng tàu/Lái tàu, các bên liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của các bên liên quan nhằm xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Kết quả giám định phải lập thành văn bản có chữ ký của các bên liên quan. DBV chịu trách nhiệm về chi phí giám định.

2. Trường hợp Chủ phương tiện đường sắt/Trưởng tàu/Lái tàu không thống nhất về nguyên nhân và mức độ thiệt hại do DBV xác định, hai bên thỏa thuận chọn cơ quan giám định độc lập thực hiện việc giám định. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được việc trưng cầu giám định độc lập thì một trong các bên được quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án chỉ định giám định độc lập. Kết luận bằng văn bản của giám định độc lập do Tòa án chỉ định có giá trị bắt buộc đối với các bên.

3. Trường hợp kết luận của giám định độc lập do Tòa án chỉ định khác với kết luận giám định của DBV, chi phí giám định độc lập do DBV chi trả. Trường hợp kết luận của giám định độc lập do Tòa án chỉ định trùng với kết luận giám định của DBV, Chủ phương tiện đường sắt/Trưởng tàu/Lái tàu phải trả chi phí giám định độc lập.

4. Trong trường hợp đặc biệt, DBV không thể thực hiện được việc giám định thì DBV có trách nhiệm hướng dẫn Chủ phương tiện đường sắt/Trưởng tàu/Lái tàu thu thập đầy đủ thông tin chi tiết về nguyên nhân, diễn biến, mức độ thiệt hại cùng các chứng từ, ảnh chụp thiệt hại (nếu có) và các tài liệu liên quan để làm căn cứ xác định bồi thường.

Điều 11. Hồ sơ bồi thường

Đối với từng vụ việc cụ thể thì Hồ sơ bồi thường bao gồm một hoặc nhiều loại tài liệu sau:

1. Tài liệu do Chủ phương tiện đường sắt cung cấp:

1.1. Thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường của Chủ phương tiện đường sắt (mẫu của DBV).

1.2. Tài liệu liên quan đến phương tiện, Trưởng tàu, Lái tàu (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản sao có ký tên xác nhận của nhân viên DBV sau khi đã đối chiếu với bản chính) như sau:

a) Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm và các thỏa thuận khác bằng văn bản (nếu có).

b) Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, Giấy phép lái tàu, bằng và chứng chỉ chuyên môn

của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu (tương ứng với các chức danh quy định tại Luật đường sắt)

c) Các giấy tờ liên quan đến mua bán, chuyển nhượng, cho, tặng, uỷ quyền sử dụng phương tiện (nếu có)

d) Giấy chứng nhận đăng kiểm về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hợp lệ.

e) Biểu đồ chạy tàu.

f) Báo cáo tai nạn.

1.3. Tài liệu chứng minh thiệt hại:

- Hóa đơn, chứng từ hợp lệ về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại.

Các giấy tờ chứng minh chi phí cần thiết và hợp lý mà Chủ phương tiện đường sắt đã chi ra để giảm thiểu tổn thất hay để thực hiện theo chỉ dẫn của DBV.

- Trường hợp phương tiện bị mất trộm, mất cướp toàn bộ:

+ Đơn trình báo bị mất trộm, mất cướp phương tiện đường sắt có xác nhận của cơ quan Công an tại khu vực bị mất

+ Quyết định khởi tố và điều tra hình sự (nếu có) liên quan đến mất trộm, mất cướp phương tiện đường sắt được bảo hiểm.

+ Kết luận điều tra (nếu có) hoặc Quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án hình sự liên quan đến mất trộm, mất cướp phương tiện đường sắt được bảo hiểm.

+ Đơn trình báo bị mất giấy tờ, tài liệu liên quan đến phương tiện bị mất cắp, mất cướp khi để trên phương tiện có xác nhận của cơ quan Công an

1.4. Biên bản thỏa thuận/hòa giải (trong trường hợp hòa giải).

1.5. Bản án hoặc Quyết định có hiệu lực của Tòa án (trong trường có hợp tranh chấp liên quan tại Tòa án).

1.6. Các tài liệu cần thiết để chuyển quyền cho DBV đòi bồi thường từ bên gây thiệt hại (Người thứ ba) cho phương tiện được bảo hiểm mà Chủ phương tiện đường sắt đã yêu cầu và được DBV giải quyết trả tiền bảo hiểm.

1.7 Nhật ký và các chứng từ liên quan đến hành trình của tàu.

2. Tài liệu do DBV phối hợp với Chủ phương tiện đường sắt để thu thập:

2.1. Bản sao có xác nhận của cơ quan Công an trong trường hợp tai nạn có sự tham gia giải

quyết của cơ quan Công an, bao gồm:

a) Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn đã định danh công việc

b) Sơ đồ hiện trường tai nạn, bản ảnh (nếu có).

c) Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn (nếu có).

d) Thông báo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn (nếu có), nan có sự tham gia
đ) Biên bản giải quyết tai nạn (nếu có); Bản kết luận điều tra tai nạn (nếu có).

e) Biên bản thỏa thuận/hòa giải (trong trường hợp hòa giải).

2.2. Các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của Người thứ ba (trong trường hợp tai nạn có nguyên nhân/do lỗi của người thứ ba gây ra).

2.3. Biên bản giám định thiệt hại được các bên thống nhất.

3. Các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu cụ thể của DBV vào thời điểm thu thập hồ sơ .

Điều 12. Thời hạn yêu cầu bồi thường, khiếu nại và thời hiệu khởi kiện.

1. Thời hạn yêu cầu bồi thường là 01 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường.

2. Thời hạn khiếu nại về quyết định bồi thường của DBV là chín mươi (90) ngày kể từ ngày Chủ phương tiện đường sắt nhận được Thông báo bồi thường của DBV. Quá thời hạn nêu trên DBV sẽ không giải quyết khiếu nại.

3. Thời hiệu khởi kiện về Hợp đồng bảo hiểm là ba (03) năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp từ Hợp đồng bảo hiểm.

4. Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng bảo hiểm, nếu DBV và Chủ phương tiện đường sắt không giải quyết được bằng thương lượng sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam giải quyết.

Điều 13. Giảm trừ bồi thường

1. DBV thực hiện giảm trừ bồi thường theo tỷ lệ trong một số trường hợp sau đây:

1.1. Giảm trừ 10% số tiền bồi thường trong các trường hợp:

a. Chủ phương tiện đường sắt không thực hiện đầy đủ các biện pháp cứu chữa, hạn chế thiệt hại về tài sản, bảo vệ hiện trường tai nạn.

b. Phương tiện đường sắt vượt quá tốc độ cho phép.

1.2. Giảm trừ 30% số tiền bồi thường trong trường hợp Chủ phương tiện đường sắt tự ý sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của DBV (trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền).

1.3. Giảm trừ 50% đến 100% số tiền bồi thường trong các trường hợp sau:

a. Chủ phương tiện đường sắt không bảo lưu quyền khiếu nại và chuyển quyền đòi người thứ ba cho DBV kèm theo toàn bộ hồ sơ, các căn cứ tài liệu cần thiết, không hợp tác chặt chẽ với DBV để đòi lại người thứ ba hoặc tự động thỏa thuận bồi thường với người thứ ba gây thiệt hại cho DBV.

b. Chủ phương tiện đường sắt không trung thực trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng từ trong hồ sơ bồi thường; không tạo điều kiện thuận lợi cho DBV trong quá trình xác minh tính chân thực của các thông tin, tài liệu, chứng từ đó.

1.4. Giảm trừ số tiền bồi thường theo tỷ lệ giữa số phí bảo hiểm thực nộp và số phí bảo hiểm phải nộp theo quy định trong trường hợp:

Chủ phương tiện đường sắt không thông báo cho DBV trong trường hợp có sự gia tăng mức độ rủi ro bảo hiểm để bổ sung phí bảo hiểm (như chuyển đổi mục đích sử dụng, hoán cải, nâng cấp làm tăng giá phương tiện).

2. Nguyên tắc giảm trừ số tiền bồi thường

Khi Chủ phương tiện đường sắt bị giảm trừ số tiền bồi thường theo nhiều tỷ lệ khác nhau cho các hành vi vi phạm khác nhau, DBV lựa chọn áp dụng giảm trừ số tiền bồi thường theo tỷ lệ cao nhất.

Điều 14. Điều khoản bảo hiểm bổ sung, đặc biệt, điều khoản bảo hiểm khác

Những yêu cầu bảo hiểm của Chủ phương tiện đường sắt ngoài quy định tại Quy tắc bảo hiểm này có thể được chấp nhận bảo hiểm bằng văn bản thoả thuận giữa DBV và Chủ phương tiện đường sắt.

Điều 15. Nguyên tắc bồi thường tổn thất.

1. Bồi thường tổn thất bộ phận.

1.1. DBV chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế hợp lý để sửa chữa, thay thế (trường hợp không thể sửa chữa được) bộ phận hoặc trả bằng tiền cho Chủ phương tiện đường sắt để bù đắp tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm trên cơ sở xác định được chi phí hợp lý để sửa chữa, khắc phục tổn thất có thể phải trả sau khi áp dụng mức khấu trừ (nếu có).

1.2. Cách xác định số tiền bồi thường:

a. Trường hợp phương tiện tham gia bảo hiểm dưới giá trị, số tiền bồi thường sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị thực tế của phương tiện tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

b.Trường hợp phương tiện tham gia bảo hiểm bằng hoặc trên giá trị, số tiền bồi thường bằng chi phí hợp lý để phục hồi, sửa chữa phương tiện bị tổn thất. Cách xác định chiphí hợp lý cho bộ phận hư hỏng phải thay thế mới áp dụng theo quy định tại Điểm 1.2.c, Khoản 1, Điều 15 của Quy tắc này.

c. DBV sẽ xác định chi phí hợp lý để thay thế mới bộ phận hư hỏng bằng chi phí thay thế thực tế trừ đi số tiền khấu hao tính theo tỷ lệ khấu hao theo tỷ lệ khấu hao được quy định:

Cách tính khấu hao:

Thời gian đã sử dụng từ 01 năm trở xuống: không tính khấu hao sử dụng;

- Thời gian đã sử dụng từ trên 01 năm đến hết 03 năm: khấu hao 15%;

- Thời gian đã sử dụng từ trên 03 năm đến hết 06 năm: khấu hao 30%;

- Thời gian đã sử dụng từ trên 6 năm đến hết 10 năm: khấu hao 45%;

- Thời gian đã sử dụng trên 10 năm: khấu hao 60%.

+ Trường hợp phụ tùng thay thế mới đã được thay thế một lần thì thời gian tính khấu hao tính từ thời điểm thay thế gần nhất đến khi bị tổn thất (Tuy nhiên lần thay thế trước phải là thay thế mới và có đầy đủ chứng từ để chứng minh việc thay thế mới này).

1.3. DBV bồi thường chi phí sơn lại toàn bộ phương tiện nếu trên 50% diện tích sơn của phương tiện bị hư hỏng do tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm.

2. Bồi thường tổn thất toàn bộ.

2.1. DBV bồi thường tổn thất toàn bộ trong trường hợp phương tiện bị thiệt hại trên 75% giá trị thực tế; hoặc chi phí sửa chữa thiệt hại bằng hoặc trên 75% giá trị thực tế của phương tiện tại thời điểm trước khi xảy ra tổn thất.

2.2. DBV có trách nhiệm bồi thường tổn thất toàn bộ phương tiện bị mất trộm, mất cướp khi có kết luận của cơ quan công an đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án hình sự hoặc bản án có hiệu lực của Tòa án liên quan đến mất trộm, mất cướp của chính chiếc phương tiện đó.

2.3. Số tiền bồi thường tổn thất toàn bộ bằng giá trị thực tế của phương tiện trước khi xảy ra tổn thất cùng chủng loại và thông số kỹ thuật và không vượt quá số tiền ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm.

3. Thu hồi tài sản sau bồi thường.

Khi DBV đã bồi thường tổn thất bộ phận hoặc toàn bộ phương tiện thì bộ phận hư hỏng hoặc toàn bộ phương tiện đó thuộc quyền sở hữu của DBV, cụ thể:

3.1. Đối với trường hợp bồi thường thay thế bộ phận, DBV sẽ thu hồi bộ phận hư hỏng đã được trả tiền bồi thường (kể cả trường hợp trừ khấu hao) để phục vụ công tác quản lý rủi ro.

3.2. Đối với trường hợp bồi thường tổn thất toàn bộ, sau khi DBV đã bồi thường toàn bộ phương tiện thì toàn bộ giá trị thu hồi phương tiện bị tổn thất thuộc sở hữu của DBV. Trường hợp tham gia bảo hiểm dưới giá trị thì DBV thu hồi phần giá trị tương đương theo tỷ lệ tham gia bảo hiểm. Trường hợp Chủ phương tiện đường sắt có yêu cầu nhận lại phương tiện bị tổn thất toàn bộ, DBV sẽ giảm số tiền bồi thường tổn thất toàn bộ tương đương giá trị thu hồi phương tiện bị tổn thất theo định giá của DBV.

3.3. Đối với trường hợp bồi thường phương tiện bị mất trộm, mất cướp sau đó tìm được phương tiện bị mất trộm, mất cướp thì DBV và chủ phương tiện tiến hành đánh giá lại giá trị phương tiện tìm thấy. Sau khi đánh giá lại giá trị phương tiện tìm được, chủ phương tiện hoàn trả lại phần chênh lệch giữa số tiền bồi thường đã nhận từ DBV và giá trị còn lại của phương tiện. DBV có trách nhiệm bàn giao lại phương tiện cho chủ phương tiện để tiếp tục sử dụng.

Điều 16. Mức khấu trừ

Mức khấu trừ là số tiền được ấn định trên Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm mà người được bảo hiểm phải tự gánh chịu trong mỗi và mọi vụ tổn thất bộ phận của phương tiện tham gia bảo hiểm vật chất phương tiện tại DBV